

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7876/2559

บริษัทชอเมอร์วิลล์ (สยาม) จำกัด
นายฮอน แมน ลี กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1175 วรรคหนึ่ง

เมื่อบริษัท ช. ได้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยชอบแล้ว แม้บริษัท ช. จะลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางหนังสือพิมพ์ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งไม่ชอบด้วย ป.พ.พ. มาตรา 1175 วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวมุ่งประสงค์ให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าว่าบริษัทจะได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ในกิจการใด ที่ใด เมื่อใด เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีโอกาสเตรียมตัวสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ เมื่อผู้คัดค้านที่ 1 ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ช. ได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 1174 วรรคสอง โดยได้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์แก่ผู้ถือหุ้นโดยชอบ เป็นที่เห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นทุกคนทราบกำหนดวันนัดประชุมใหญ่แล้ว และผู้ร้องได้มอบฉันทะให้ตัวแทนผู้ร้องเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่ด้วย ต้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้แจ้งนัดประชุมใหญ่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1175 แล้ว ย่อมถือได้ว่า การส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ของบริษัท ช. ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอและแก้ไขคำร้องขอให้มีการสั่งเพิกถอนการประชุมใหญ่และมติที่ประชุมใหญ่ที่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ผู้คัดค้านทั้งสี่ยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง (ที่ฎก พิพากษา) เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัทเชียร์ ซีสเต็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ให้ผู้คัดค้านทั้งสี่ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ร้อง โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท ค่าขออื่นให้ยก

ผู้คัดค้านทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกคำร้องขอของผู้ร้อง ให้ผู้ร้องใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนผู้คัดค้านทั้งสี่ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 10,000 บาท

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า บริษัทเชียร์ ซีสเต็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด มีหุ้นทั้งหมด 200,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้น 6 คน คือ ผู้ร้องถือหุ้นจำนวน 62,400 หุ้น นายภวิศ ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น ผู้คัดค้านที่ 1 ถือหุ้นจำนวน 117,570 หุ้น นางสาวอัสริย์ นางขจีและ นางสาวปิยวดี ถือหุ้นคนละ 10 หุ้น เดิมผู้คัดค้านที่ 1 ถือหุ้นอยู่ 20,000 หุ้น วันที่ 29 กันยายน 2553 นายปัญญาโอนหุ้น 97,570 หุ้น ให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 โดยสุจริต และชอบด้วยกฎหมาย ส่วนนายภวิศได้รับมรดกหุ้นของนายฮอน ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12. กำหนดว่า คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ให้ลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองคราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง หรือส่งหนังสือนัดประชุมไป

ยังผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ภูมิลำเนาของผู้ถือหุ้น ผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 1 และนายภวิศได้รับหนังสือแล้ว แต่ส่งหนังสือให้แก่นางสาวอัสริย์ นางขจีและนางสาวปิยวดีไม่ได้ วันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2554 บริษัทลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษาในหนังสือพิมพ์รายวัน ตรงจุด ผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 3 ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากนายภวิศเข้าประชุมรวมกันรวมหุ้นได้เกินหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัทแล้วลงมติแต่งตั้งผู้คัดค้านที่ 3 เป็นกรรมการแทนนายฮอนที่ถึงแก่กรรม แต่งตั้งนางสาวลี เป็นกรรมการแทนนายจักรพงษ์ ที่ลาออกจากการดำรงแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และถอนนายวิล เลียมออกจากการเป็นกรรมการแล้วแต่งตั้งผู้คัดค้านที่ 4 เป็นกรรมการแทน

คดีมีปัญหาตามฎีกาของผู้ร้องที่ต้องวินิจฉัยว่า การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัทเชียร์ ซีสเต็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นไปโดยชอบหรือไม่ โดยผู้ร้องฎีกาว่า การบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 วรรคหนึ่ง และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 เนื่องจากมีการลงโฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ทั้งในวันประชุมใหญ่มีการกีดกันมิให้ตัวแทนของผู้ร้องเข้าร่วมประชุมเพื่อโต้แย้งและคัดค้านการประชุม การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความตามคำเบิกความของผู้คัดค้านที่ 1 ว่า ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเชียร์ ซีสเต็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้คัดค้านที่ 1 ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ภูมิลำเนาของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ก่อนวันนัดประชุมใหญ่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 และบริษัทลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ใน

หนังสือพิมพ์รายวันตรงจุดเมื่อวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 วรรคหนึ่ง และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 เพียงแต่บังคับให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเท่านั้น มิได้บังคับว่าต้องให้คำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้นก่อนวันนัดประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ฉะนั้น เมื่อบริษัทนัดประชุมใหญ่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 แล้วมีการส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 อันเป็นเวลาก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นทุกคนตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถือได้ว่าเป็นอันได้ส่งถึงมือผู้รับในเวลาที่เหมาะสมสมควรไปถึงได้ตามทางการปกติแห่งไปรษณีย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1245 จึงเป็นการส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์แก่ผู้ถือหุ้นโดยชอบแล้ว แม้บริษัทจะลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางหนังสือพิมพ์รายวันตรงจุดเมื่อวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2554 ก่อนวันนัดประชุมน้อยกว่าเจ็ดวัน ไม่ชอบด้วยมาตรา 1175 วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่บทบัญญัติมุ่งประสงค์ให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าว่า บริษัทจะได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ในกิจการใด ที่ใด เมื่อใด เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีโอกาสเตรียมตัวสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ เมื่อผู้คัดค้านที่ 1 ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 1174 วรรคสอง โดยได้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์แก่ผู้ถือหุ้นโดยชอบ เป็นที่เห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นทุกคนทราบกำหนดวันนัดประชุมใหญ่แล้ว และนายชนาธิป ทนายความผู้ร้องก็เบิกความตอบคำถามค้านรับว่า ผู้ร้องซึ่งมีนายวิลเลียม เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทได้แต่งตั้งนายจอห์น เป็นตัวแทนผู้ร้องเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่ด้วย ต้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้แจ้งนัดประชุมใหญ่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 แล้ว ย่อมถือได้ว่าการส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ของบริษัทเชียร์ ซีสเต็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ชอบด้วยกฎหมาย

และข้อบังคับของบริษัทแล้ว ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่า ในการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 6 ได้มีการถอดถอนนายวิลเลียม ออกจากการเป็นกรรมการผู้ มีอำนาจของบริษัท เชื่อว่านายจอห์น ตัวแทนผู้ร้องโดนกีดกันไม่ให้เข้าประชุม นั้น ผู้ ร้องมีเพียงนายชนาธิป ทนายความของผู้ร้องเบิกความกล่าวอ้างลอย ๆ เพียงปาก เดียว โดยไม่ปรากฏว่าทนายความของผู้ร้องได้รู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โดยตรงและ ผู้ร้องก็ไม่ได้ให้นายจอห์นมาเบิกความเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง จึงไม่น่าหนักใจรับฟัง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท เซียร์ ซีเอสดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นไปโดยชอบ จึงไม่มีเหตุที่ จะเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารษามานั้น ต้องด้วย ความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ศรีอัมพร ศาลิคุปต์-เกษม เกษมปัญญา-เมทินี ชโลธร)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นางณัฐมน กาญจนเลขา

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก พาณิชยและเศรษฐกิจ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ 1743/2555

ต้น หมายเหตุ